

民诉主观题法条定位速成攻略

韩心怡

韩小宝的碎碎念：在民诉法主观题中，法条定位可以锦上添花，但很难雪中送炭。自主转述是王道，法条定位是辅助。

一、民诉与仲裁相关法律法规概览

核心法条：《民事诉讼法》《民事诉讼法解释》《民事证据规定》

实体法融合点：《民法典》《担保制度解释》《合同编通则解释》《公司法》《企业破产法》

主管和管辖：《民事诉讼法解释》《担保制度解释》《企业破产法》

当事人的确定：《民事诉讼法解释》；《民法典》及其司法解释；《公司法》及其司法解释

证据与证明：《民事证据规定》《民事诉讼法解释》《民法典》（侵权责任编）

执行程序：《执行程序解释》《查封、扣押、冻结规定》《拍卖、变卖规定》《执行异议和复议规定》《执行和解规定》《执行工作规定》

民商事仲裁：《仲裁法》《仲裁法解释》

二、检索顺序与检索关键词

（一）检索顺序

原则上，优先检索《民事诉讼法解释》，如有需要，可根据《民事诉讼法解释》的指引，定位《民事诉讼法》的条文（《民事诉讼法解释》中引用的《民事诉讼法》条文序号，194条之后的条文，要在序号上加4）

如果涉及证据与证明的题目，优先检索《民事证据规定》

如果涉及执行程序，除了《民事诉讼法解释》之外，注意针对执行的专门司法解释，主要包括：《执行程序解释》《查封、扣押、冻结规定》《拍卖、变卖规定》《执行异议和复议规定》《执行和解规定》《执行工作规定》

(二) **检索关键词** (如何在法规库的茫茫大海中迅速定位民诉法相关法律规范)

法条名称	搜索词
《民事诉讼法》	“涉外民事”
《民诉法解释》	“撤销之诉”
《民事证据规定》	“证据的若干”
《仲裁法》《仲裁法解释》	“仲裁法”
《审判监督程序解释》	“审判监督程序若干”
《执行和解解释》	“执行和解”
《查封、扣押、冻结规定》	“查封”

三、民诉与仲裁重点法条指南针

考点定位	法条群	重点法条
主管与管辖	《民诉法》第 22-36 条 《民诉法解释》第 1-42 条	合同纠纷的地域管辖：《民诉法》第 24 条
		合同履行地的判断：《民诉法解释》第 18-20 条
		侵权纠纷的地域管辖：《民诉法》第 29 条
		专属管辖：《民诉法》第 34 条；《民诉法解释》第 28 条
		协议管辖：《民诉法》第 35 条；《民诉法解释》第 31、33 条
		移送管辖：《民诉法》第 37 条
当事人的确定	《民诉法》第 51-59 条 《民诉法解释》第 50-89 条	有独三、无独三：《民诉法》第 59 条
		三撤：《民诉法》第 59 条；《民诉法解释》第 290-301 条
		各类民事案件中当事人诉讼地位的确定：《民诉法解释》第 53-72 条
证据与证明	《民诉法》第 66-84 条	证人证言：《民诉法》第 75、76 条
		鉴定意见：《民诉法》第 81 条；《证据规定》第 30-42 条
		自认：《证据规定》第 3-9 条
		证据保全：《民诉法》第 84 条；
		免证事实：《证据规定》第 10 条

证据与证明	《民诉法解释》第 90-124 条 《民事证据规定》	证明责任：《民诉法解释》第 91 条
		法院收集证据：《民诉法解释》第 94、96 条
		逾期举证：《民诉法解释》第 101-102 条
		非法证据排除：《民诉法解释》第 106 条
		证明标准：《民诉法解释》第 108-109 条；《证据规定》第 86 条
		文书提出命令：《民诉法解释》第 112 条
		最佳证据规则：《证据规定》第 11 条
		补强规则：《证据规定》第 90 条
普通程序	《民诉法》第 122-127 条、 第 137-154 条 《民诉法解释》第 208-255 条	起诉条件：《民诉法》第 122、127 条
		管辖权异议与应诉管辖：《民诉法》第 130 条； 《民诉法解释》第 223 条
		反诉：《民诉法解释》第 233 条
		撤诉、缺席判决：《民诉法解释》第 235-241 条
		合并审理：《民诉法》第 143 条
		诉讼中止：《民诉法》第 153 条
第二审程序	《民诉法》第 171-183 条 《民诉法解释》第 315-340 条	重复起诉：《民诉法解释》第 247 条
		二审的裁判方式：《民诉法》第 177 条
		二审的审理范围：《民诉法解释》第 321 条
		二审中的特殊调解：《民诉法解释》第 324-326 条
审判监督程序 (再审程序)	《民诉法》第 209-224 条 《民诉法解释》第 373-424 条 《审判监督程序解释》	二审的撤诉：《民诉法解释》第 335-336 条
		当事人申请再审的管辖：《民诉法》第 210 条
		当事人申请再审的法定事由：《民诉法》第 211 条
		再审的审理范围：《民诉法解释》第 403 条
		再审中撤回起诉：《民诉法解释》第 408 条
执行程序		再审中发现漏人漏判：《民诉法解释》第 420 条
		执行力：《民诉法解释》第 461 条
		执行管辖：《民诉法》第 235 条
		执行行为异议：《民诉法》第 236 条
		执行标的异议：《民诉法》第 238 条
		执行异议之诉：《民诉法解释》第 302-314 条；

执行程序	《民诉法》235-269 条 《民诉法解释》第 460-519 条	《执行异议和复议规定》
		执行担保:《民诉法》第 242 条
		执行和解:《执行和解规定》
		执行范围:《民诉法》第 255 条
		参与分配:《民诉法解释》第 506-510 条
		执行转破产:《民诉法解释》第 511-514 条
		共有物的执行:《查扣冻规定》第 12 条
		保留所有权买卖合同中标的物的执行:《查扣冻规定》第 14、16 条
		代位执行:《执行工作规定》第 45、47-49 条
民商事仲裁	《仲裁法》 《仲裁法解释》	仲裁协议的效力:《仲裁法》第 27、28、37 条; 《仲裁法解释》第 7 条
		仲裁协议的独立性:《仲裁法》第 30 条
		仲裁协议效力的确定:《仲裁法》第 31 条
		申请撤销仲裁裁决:《仲裁法》第 71、72、74 条